



Nr. 249 Ministerbesprechung vom 18. Juni 1927, 10 Uhr

R 43 I/1421, Bl. 223–226

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Weismann, Zweigert; MinDir. v. Hagenow, Gleichmann; MinR Reschke; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. *Regelung des Dienstes am Verfassungstage.*
2. *Gesetzliche Regelung der Feier- und Gedenktage.*
3. *Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenabfindung).*
 - a) *Fürstenauseinandersetzung.*
 - b) *Renten der Standesherren.*

1. *Regelung des Dienstes am Verfassungstage*¹.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Sachverhalt vor.

Der *Reichskanzler* machte auf den bisher bestehenden Übelstand aufmerksam, daß die Reichsregierung und die Preußische Staatsregierung getrennte Feiern veranstalteten. Nach seiner Ansicht sei es anzustreben, daß das Reich, Preußen und die Stadt Berlin eine gemeinsame Verfassungsfeier in Berlin veranstalteten.

Das *Reichskabinett* faßte den Beschluß, daß grundsätzlich am Verfassungstage für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Reichs Sonntagsdienst eingeführt werden solle. Gewisse unumgäng-

¹ In einem Schreiben an den RIM vom 23.3.27 (Abschr. an RK) hatte der PrMinPräs. Braun ausgeführt: Die vom früheren RIM Külz vorgeschlagene Regelung, den Dienstsclluß am Verfassungstag (11. 8.) grundsätzlich auf 1 Uhr mittags festzusetzen und daneben den Beamten für die Teilnahme an Verfassungsfeiern und Gottesdiensten dienstfrei zu geben, entspräche den Anordnungen, die auch in Preußen für den Verfassungstag im letzten Jahr ergangen seien. „Diese Regelung wird indessen der Bedeutung des 11. August als Nationalfeiertag nicht gerecht. In dem 1923 von der Reichsregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Feier- und Gedenktage, dem insoweit auch der Reichsrat zugestimmt hatte, war die Erklärung des Verfassungstages zum gesetzlichen Feiertage vorgesehen. Preußen würde es begrüßen, wenn die Reichsregierung den Gedanken einer gesetzlichen Regelung des Verfassungstages alsbald wieder aufnehmen würde, um möglichst schon für seine diesjährige Begehung als allgemeiner Feiertag eine Rechtsgrundlage zu schaffen.“ Für den Fall, daß sich dieses Ziel nicht mehr rechtzeitig verwirklichen lasse, vertrete die PrStReg. den Standpunkt, daß für den Verfassungstag grundsätzlich nur Sonntagsdienst angeordnet werden solle. Das Reich möge sich dem Vorgehen Preußens anschließen und eine entsprechende Anordnung für die Reichsbehörden erlassen (R 43 I/571, Bl. 59).

liche Sonderregelungen für die Betriebsverwaltungen sollten von den zuständigen Ressortchefs getroffen werden. Ein Lohnabzug oder eine Lohnkürzung dürfe bei den Arbeitern nicht stattfinden². Über diesen Beschluß solle eine Pressenotiz erscheinen.

Das Reichsministerium des Innern solle alsbald mit Preußen in Verhandlungen mit dem Ziele eintreten, daß das Reich, Preußen und möglichst auch die Stadt Berlin in Berlin eine gemeinsame Verfassungsfeier veranstalteten³.

2. Gesetzliche Regelung der Feier- und Gedenktage⁴.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Sachverhalt vor.

Staatssekretär Zweigert ging auf einige Einzelfragen ein. Er wies u. a. darauf hin, daß die Reichsregierung einen Entwurf über die gesetzliche Regelung der Feier- und Gedenktage für nicht verfassungsändernd erklärt habe im Gegensatz zu der Stellungnahme des Reichsrats. In Bezug auf den am 18. Juni auf der Tagesordnung der Vollsitzung des Reichstags stehenden Initiativgesetzentwurf Müller-Franken, Erkelenz und Genossen Nr. 3428 bezüglich gesetzlicher Festlegung des 11. August als Feiertag führte der *Reichsminister des Innern* aus, daß der Initiativentwurf wahrscheinlich ohne Debatte dem Rechtsausschuß zur weiteren Behandlung überwiesen werden würde. Eine Erklärung der Reichsregierung dürfte sich deshalb erübrigen.

Von verschiedenen Seiten wurde es jedoch für nötig erklärt, sich für alle Fälle über den Inhalt einer vor dem Reichstag abzugebenden Erklärung zu einigen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* der inzwischen den Vorsitz übernommen hatte, nachdem der Reichskanzler zu einer anderen Besprechung die Sitzung hatte verlassen müssen, schlug vor, der Reichsminister des Innern möge in einer Erklärung darauf hinweisen, daß die Reichsregierung bereits grundsätzlich Einführung des Sonntagsdienstes am Verfassungstage beschlossen habe⁵ und im übrigen zu dem Initiativentwurf noch nicht habe Stellung nehmen können.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden⁶.

Das *Reichskabinett* erklärte sich auch mit dem Vorschlage des Stellvertreters des Reichskanzlers einverstanden, daß die Frage der gesetzlichen Regelung der Feier- und Gedenktage überhaupt und insbesondere die Frage einer gesetzlichen Festlegung des 11. August als Verfassungsfeiertages und ferner die Frage einer gesetzlichen Festlegung des Sonntags Reminiscere als Volkstrauertages⁷ alsbald mit den Parteiführern besprochen werde.

² Gemäß diesem Kabinettsbeschluß übersandte der RIM den obersten Reichsbehörden am 28. 6. Richtlinien für den Verfassungstag 1927 (R 43 I/571, Bl. 80–81).

³ Am 11.8.27 mittags fand im Reichstag wie alljährlich eine von der RReg. veranstaltete Verfassungsfeier statt. Außerdem veranstalteten die RReg., die Pr. Reg. und die Stadt Berlin am Abend des 11. 8. erstmalig eine gemeinsame Verfassungsfeier, an die sich ein Fackelzug anschloß. Aktenmaterial über Vorbereitung und Durchführung der Verfassungsfeier in R 43 I/571.

⁴ Am 15.6.27 hatten die Fraktionen der SPD und der DDP den folgenden „Entwurf eines Gesetzes über den Nationalfeiertag“ im RT eingebracht: „§ 1. Nationalfeiertag des deutschen Volkes ist der 11. August als Verfassungstag. Er ist Fest- oder allgemeiner Feiertag im Sinne reichs- und landesrechtlicher Vorschriften. § 2. Am Nationalfeiertage sind alle öffentlichen Gebäude in den Reichsfarben zu beflaggen. In allen Schulen sind, für Lehrer und Schüler verbindlich, der Bedeutung des Tages entsprechende Feiern zu veranstalten; fällt der Nationalfeiertag in die Schulferien, so finden diese Gedenkfeiern bei Wiederbeginn des Unterrichts statt.“ (Antrag Müller-Franken, Erkelenz und Genossen: RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3428). Am 18. 6. legte die Zentrumsfraktion dem RT den „Entwurf eines Gesetzes betreffend Schutz der Feiertage“ vor, der die reichsrechtliche Anerkennung der – im einzelnen aufgezählten – christlichen Feiertage bezweckte (RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3443). Vgl. Politisches Jahrbuch 1927/28, S. 108, 611 ff.

⁵ Siehe den Kabinettsbeschluß zu P. 1 dieser Ministerbesprechung.

⁶ Der von SPD und DDP vorgelegte GesEntw. über den Nationalfeiertag sowie der GesEntw. des Zentrums über die christlichen Feiertage (Anm. 4) wurden vom RT am 18.6.27 ohne Debatte dem Rechtsausschuß überwiesen (RT-Bd. 393, S. 10902).

⁷ Vgl. dazu Dok. Nr. 242, P. 6.

3. Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenabfindung).

a) Fürstenauseinandersetzung.

Staatssekretär Zweigert gab einen Überblick über den Stand der Auseinandersetzungsfrage in den einzelnen Ländern⁸. Er führte aus, daß in Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg die Auseinandersetzung erledigt sei. In Thüringen sei die Auseinandersetzung noch nicht erledigt. In Sachsen-Altenburg sei der ursprünglich geschlossene Vergleich vom ehemaligen Herzogshause angefochten worden. Auf Grund des Sperrgesetzes⁹ seien die Prozesse nunmehr ausgesetzt. In Gotha sei das ehemalige Herzogshaus im Besitz des gesamten auch strittigen Eigentums. In Schwarzburg-Rudolstadt sei die Lage ähnlich wie in Sachsen-Altenburg. Die Hessische Staatsregierung stehe noch wegen gewisser Streitpunkte in Verhandlungen mit dem Hause des ehemaligen Großherzogs. In Mecklenburg-Schwerin sei die Lage ungeklärt. Es bestehe ein heftiger Streit zwischen dem ehemaligen Fürstenhaus und zwischen der Landesregierung. In Lippe seien Verhandlungen für die vom 20. Juni ab beginnende Woche zwischen dem ehemaligen Herrscherhaus und der Landesregierung vorgesehen. In Mecklenburg-Strelitz wünsche das Staatsministerium gerichtliche Entscheidung der Streitpunkte. Der Hauptfall sei der Fall Gotha. Hier wolle das Thüringische Staatsministerium gern mit dem ehemaligen Herrscherhaus zu einer vergleichswisen Regelung kommen. Das ehemalige Herrscherhaus habe denselben Wunsch. In den Fällen Altenburg und Rudolstadt hätten sich die ehemaligen Fürstenhäuser zu Vergleichsverhandlungen auf der Grundlage des Kompromißentwurfs von 1926¹⁰ bereit erklärt. Das Thüringische Staatsministerium sei wahrscheinlich auch zu Verhandlungen bereit. Die genannten drei ehemaligen Fürstenhäuser, nämlich die Häuser von Gotha, Altenburg und Schwarzburg-Rudolstadt hätten sich auch bereit erklärt, die Bestimmungen des Sperrgesetzes, die am 30. Juni abliefen, noch weiter bis zum 1. Oktober als in Kraft befindlich für sich anzusehen. Unter diesen Umständen bestehe kein Bedürfnis für eine Verlängerung des Sperrgesetzes, soweit die ehemaligen Fürstenhäuser in Betracht kämen.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte darauf aufmerksam, daß gerade im Interesse der leistungsschwachen Länder eine Verlängerung des Sperrgesetzes erforderlich sei. Was solle man im übrigen veranlassen, wenn nach dem 1. Oktober noch keine Einigung gerade in Thüringen erzielt worden sei und wenn dann der Reichstag nicht versammelt sei, so daß eine Verlängerung des Sperrgesetzes nicht möglich sei?

Das *Reichskabinett* faßte folgenden Beschluß:

Es solle zunächst das Reichsministerium des Innern auf die Länder in dem Sinne einwirken, daß sie mit den ehemaligen Fürstenhäusern weiter verhandelten. Wenn die ehemaligen Fürstenhäuser sich verpflichteten, die Bestimmungen des Sperrgesetzes vielleicht bis zum Wiederzusammentritt des Reichstags nach Ablauf der Sommerpause, also ungefähr bis Anfang Dezember, auch weiterhin nach dem Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer als verbindlich anzusehen, dann bestehe kein Bedürfnis für eine Verlängerung des Sperrgesetzes. Für schwierige Einzelfälle müsse eine Einzelprüfung vorbehalten werden¹¹.

⁸ Eine umfangreiche Aufzeichnung des RIMin. vom März 1938 über das Ergebnis der Vermögensauseinandersetzung zwischen den einzelnen Ländern und den bis 1918 regierenden Fürstenhäusern befindet sich in R 43 II/287, Bl. 49–146, hier bes. Bl. 57–127; vgl. auch: Schüren, Der Volksentscheid zur Fürstenenteignung 1926, S. 252 ff. und 283 ff.

⁹ Siehe dazu Dok. Nr. 239, Anm. 3.

¹⁰ Gemeint ist der „Entwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den deutschen Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern“. Die RReg. (Kabinett Marx III) hatte diesen GesEntw. am 21.5.26 dem RT vorgelegt (RT-Bd. 408, Drucks. Nr. 2324), am 2.7.26 jedoch vor der Schlußabstimmung zurückgezogen. Vgl. Dok. Nr. 48.

¹¹ Fortsetzung der Kabinettsberatung über diese Frage: Dok. Nr. 253, P. 4.

b) Renten der Standesherren.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Sachverhalt vor¹². Er führte aus, daß besonders Preußen auch die Ausdehnung eines Reichsgesetzes auf den sogenannten Kleinadel wünsche. Um die Streitfälle der Länder mit den ehemaligen Standesherren aus der Welt zu schaffen, komme vielleicht die Einsetzung eines Schiedsgerichts durch ein Reichsgesetz in Frage; das Schiedsgericht müsse auch nach Billigkeitsgrundsätzen entscheiden. Am besten sei es jedoch nach seiner Ansicht, daß die Reichsregierung in dieser Angelegenheit nichts veranlasse. Für alle Fälle müsse über diese Frage noch mit dem Interfraktionellen Ausschuß des Reichstags gesprochen werden, besonders auch über die Frage der Einsetzung eines Schiedsgerichts¹³.

¹² Vgl. hierzu Dok. Nr. 239 unter b).

¹³ Fortsetzung der Kabinettsberatung über diese Frage: Dok. Nr. 256, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 249 Ministerbesprechung vom 18. Juni 1927, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 794–797 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D249>